

事案

Y社に勤務するXは、業務において最新のデータを使用せずにデータ算出をするなど手抜き作業をしていた。上司が算出方法を問いただしたところ、Xは手抜き作業を認めたため、上司は残業してデータ算出をやり直すように命じたが、Xはこれを拒否して、翌日に命じられた業務を行った。

Y社は、残業命令を拒否したことに對し、出勤停止14日の懲戒処分とし、始末書の提出も命じたが、Xは、残業命令に従う義務はないとの態度で反省の色もなかった。

このため、Y社は、Xに過去4回の処分歴もあったため、懲戒解雇に付したが、Xは、解雇は無効であると訴えた。



争点・結論

争点

36協定の届出がなされ、就業規則に時間外労働をさせる旨の規定がある場合、労働者が時間外労働をしなければならない義務が生じるか。

結論

義務が生じる。

POINT

就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容となるため、就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う。

判旨

労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定（いわゆる36協定）を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者はその定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解

するのが相当である。

本件の場合、右にみたように、Y社の工場における時間外労働の具体的な内容は本件36協定によって定められているが、本件36協定は、Y社がXら労働者に時間外労働を命ずるについて、その時間を限定し、かつ、本件36協定に記載されている所定の事由を必要としているのであるから、結局、本件就業規則の規定は合理的なものというべきである。

なお、本件36協定に記載されている所定の事由のうち「5－生産目標達成のため必要がある場合」、「6－業務の内容によりやむを得ない場合」、「7－その他前各号に準ずる理由のある場合」の所定の事由は、いささか概括的、網羅的であることは否定できないが、企業が需給関係に即応した生産計画を適正かつ円滑に実施する必要性は同法36条の予定するところと解される上、原審の認定したY社の事業の内容、Xら労働者の担当する業務、具体的な作業の手順ないし経過等にかんがみると、右の「5」ないし「7」所定の事由が相当性を欠くということではできない。

解説

労働基準法上の労使協定の効力は、通常その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものです。このため、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要となります。

関連条文

（時間外および休日の労働）労働基準法第36条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間または休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。

確認問題

- Q 労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定（いわゆる36協定）を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。（1127-6ウ）

A

× 就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。